

1500358-72.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... o réu ostenta reincidência pelo crime de tráfico de drogas, por conta da condenação proferida nos autos de nº 1500750-17.2019.8.26.0630, aplicando-se a agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Incide, na hipótese, a regra do concurso material de crimes, na forma do art. 69, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500358-72.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500358-72.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2090181/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 24028369 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1616/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1616/22/928 - 1º Distrito Policial de Hortolândia, 2090181 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 1616/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Peterson Abimael Godoy de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra PETERSON ABIMAELO GODOY DE SOUZA, pela conduta prevista no artigo 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; e no artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 1º de abril de 2022.

Alegou o Ministério Público, em síntese, que o acusado, vulgo Sonatha, portava uma arma de fogo da marca Taurus, tipo revólver, calibre 32, com numeração suprimida,

municiada com 04 (quatro) cartuchos íntegros e um cartucho picotado, em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 10/11). Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários competentes para executá-lo. Em audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva do réu (fls. 56/59).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 32/37.

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022 (fls. 91/93).

O réu foi citado (fls. 120) e apresentou resposta escrita (fls. 119).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 122/124).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/9) e demais documentos que o acompanham, destacando-se o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial juntados às fls. 10/11; 98/102, pelos depoimentos (fls. 4/5), corroborados pelas oitivas em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação do réu.

Maicon Roger Donero Cezareto, Policial Militar, relatou que foram atender uma denúncia envolvendo um indivíduo que estaria envolvido em crime recente do "Tribunal do Crime"; no local, inicialmente, não o encontraram, porém, ainda no local, foram avisados que o indivíduo estava pulando muros das casas vizinhas. Em averiguações na região conseguiram visualizar o réu; diante da presença das viaturas, ele apontou a arma aos policiais, que se protegeram e, em seguida, o alcançaram e fizeram a captura. O réu portava um revólver e quatro munições, sendo uma picotada. Confirma que o réu ao visualizar a equipe apontou a arma para a equipe, após o que ele a jogou sobre telhado. Ele foi avistado pulando o muro de uma residência vizinha à indicada inicialmente onde ele estaria, pertencente à namorada dele.

O depoimento foi confirmado pelo policial militar Victor Hugo Bafin dos Santos. Afirmou que o réu colocou a mão na cintura e arremessou o armamento. Havia mais de 2 viaturas em apoio diante da denúncia de que envolveria indivíduo armado e envolvido em "tribunal do crime". Não havia mandado de prisão. O sogro não autorizou a entrada na casa. O réu foi localizado no quintal de uma casa vizinha após ser visto sobre o telhado. Tinham sido informados somente sobre o vulgo e o endereço. Não ofereceu resistência.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática dos crimes. Estava na casa da namorada e houve a invasão policial. Por ter antecedentes, ao ver os policiais, correu, mas sem nada. Os PMS lhe disseram que era "Sonata" e estaria envolvida no desaparecimento de um corpo. Não conhece "Sonata". Tem um bar na região e já tinha visto os policiais.

Embora o réu negue as imputações, pela narrativa segura e reiterada dos policiais, certo que flagraram o réu portando arma de fogo.

Os depoimentos estão corroborados pela apreensão da arma, devidamente periciada. Inexistem, ainda, razões concretas para se lançar dúvidas sobre a ação policial e sobre as informações prestadas pelos policiais, de modo que não é possível acolher qualquer alegação de violação de domicílio ou de flagrante forjado.

Anoto que o réu estava na companhia da namorada e de parentes dela, sendo-lhe, portanto, possível fazer prova de eventual ação irregular dos policiais.

O laudo pericial juntado às fls. 98/102 atestou a capacidade lesiva da arma apreendida. Por ocasião dos exames, verificou-se que a arma de fogo estava apta à realização de disparos. Atestou, ainda, que os cartuchos estavam em condição de uso, aptos a serem deflagrados e foram todos utilizados no exame, tipificando, portanto, o crime previsto no artigo 16, caput, parágrafo primeiro, inciso IV, da

Lei 10.826/03.

Cumpra ressaltar que o porte de arma de fogo e munições constitui crime que não exige a existência de um perigo concreto, haja vista que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. É crime de mera conduta, que independe de prejuízo para a sociedade e para qualquer pessoa, tendo como objetividade jurídica a segurança e a paz pública.

Nesse sentido: "I- A objetividade jurídica da norma penal transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade individual e do corpo social com um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia. II Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficácia da arma para configuração do tipo penal em comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição está ou não ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação. III Habeas Corpus denegado" (HC 96.072 RJ, 1ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 16.03.2010).

Quanto ao crime de resistência, não é possível extrair, com segurança, a partir do relato dos policiais o uso de emprego de violência ou ameaça para se opor à ação policial. Anoto que houve divergências entre os depoimentos policiais sobre resistência do réu, ao que se soma os relatos feitos por eles em sede policial no qual não narraram resistência.

De acordo com a FA e certidão de fls. 32/37, o réu ostenta reincidência pelo crime de tráfico de drogas, por conta da condenação proferida nos autos de nº 1500750-17.2019.8.26.0630, aplicando-se a agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Incide, na hipótese, a regra do concurso material de crimes, na forma do art. 69, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 10 dias multa, para o delito previsto no artigo 16, caput, e parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10826/03.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme fundamentação, elevo as penas, fixando-as em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa, para o crime previsto no artigo 16, caput, e parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10826/03, que torno definitiva, à míngua de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica dos réus (CP, arts. 49 e 60).

O regime inicial de cumprimento da pena do réu dever ser o semiaberto considerada a reincidência do réu.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde 1º de abril de 2022, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração para progressão de regime, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

Embora a reprimenda tenha sido fixada em quantidade não superior a quatro anos, deixo de conceder ao réu os benefícios do art. 44 do Código Penal, diante da reincidência; pelo mesmo motivo, não faz jus à suspensão da execução da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu PETERSON ABIMAEI GODOY DE SOUZA, RG 54.120.796, filho de Lourival de Souza e Andreia Aparecida de Godoy, nascido em 04/04/2000 em Nova Odessa - SP, como incurso nas sanções do artigo 16, caput, e parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10826/0, submetendo-o à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias multa, no piso legal. ABSOLVO-O da imputação de prática do artigo 329, caput, do Código Penal, por não existir prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Disposições finais:

Diante da reincidência e tendo agora sido flagrado portando arma de fogo de uso restrito diante da supressão da identificação, ao que somam indícios de envolvimento do réu em tribunal do crime praticado por facção criminosa, figurando como réu juntamente com outros diversos indivíduos pelo homicídio praticado, mantenho a prisão preventiva decretada.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo. Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a falta de elementos e de contraditório específico (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA